

1500782-92.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Razão assiste às partes. Não procede a acusação de tráfico.

Os depoimentos colhidos não são concludentes para a imputação do delito.

Os policiais não souberam descrever a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500782-92.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500782-92.2019.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESMAEL DE OLIVEIRA CUSTODIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ESMAEL DE OLIVEIRA CUSTÓDIO, qualificado nos autos, foi acusado do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 23 de março de 2019, por volta das 12h30min, na Rua Avenida Marginal, 365, Rochdale, nesta Cidade de Osasco, trazia consigo e tinha em depósito, para comercialização e consumo de terceiros, (i) 34,96g de substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), dividida e acondicionada em 12 (doze) invólucros plásticos e (ii) 7,92g de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 08 (oito) invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia rejeitada (fls. 59/60).

Inconformado, recorreu o Ministério Público.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial e determinou o prosseguimento do feito.

Em cumprimento a determinação de Instância Superior, denúncia recebida em 12 de maio de 2020 (fls. 159).

Réu citado (fls. 183). Resposta apresentada (fls. 186/195).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 244/245).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, Ministério Público postulou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Razão assiste às partes. Não procede a acusação de tráfico.

Os depoimentos colhidos não são concludentes para a imputação do delito.

Os policiais não souberam descrever a quantidade e a qualidade de drogas apreendidas. Um dos depoentes se lembrou que durante a ocorrência adveio nova denúncia anônima a qual informava que existiam mais drogas nas proximidades do local onde o réu estava. Não obstante, não viu o réu manuseando o local onde as drogas estavam.

Não souberam, portanto, informar o tipo de drogas que estava com o réu, bem como onde estavam os entorpecentes (se nos bolsos, nas vestimentas ou mesmo em alguma bolsa ou pochete).

O acusado usou do direito ao silêncio quando do interrogatório judicial.

É por demais sabido que somente a apreensão de entorpecentes não é peremptória para a condenação, reclamando provas outras da atividade ilícita, sob pena de presunção. Ora, não se pode concluir que o acusado foi surpreendido em atos de mercancia ilícita, já que os policiais não souberam descrever a dinâmica dos fatos, bem como o que exatamente o réu trazia consigo. Outrossim, também não foi surpreendido, na sua posse direta, com vultosa quantidade de drogas e dinheiro. E a confissão extrajudicial, colhida sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não pode ser utilizada para fins condenatórios, nos termos do art. 155 CPP.

Neste diapasão, é bom que se ressalte:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador” (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

Assim, as palavras dos policiais são meio normal de prova, ou seja, não podem ser supervalorizadas ou desprezadas. Ou o fato está demonstrado ou não.

Neste sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egidio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Por fim, entendo também não ser o caso de desclassificação da conduta para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas pelos mesmos motivos já expostos.

Recorro, aqui, às lições de Guilherme de Souza Nucci: “Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER ESMAEL DE OLIVEIRA CUSTÓDIO, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

SENTENÇA PROLATADA DE FORMA ORAL EM AUDIÊNCIA. SAÍRAM CIENTES AS PARTES E RENUNCIARAM AO DIREITO DE RECURSO.

R. I. C.

OSASCO, 4 de julho de 2022